

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, kapsamdaki şahıslar

Amaç

MADDE 1- (1) Yönergenin amacı buluşların ve keşiflerin laboratuvarından ticari hayata geçişini hızlandırmaktır.

(2) Bu yönergeyle birlikte; fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımı ve hak sahipliği konularına açıklık getirmek, fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımları için şeffaf bir çerçeve oluşturmak, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını teşvik etmek, araştırma çıktılarının ekonomik ve sosyal faydaya geçişi için yeni fırsatlar oluşturmak, inovasyonu teşvik edici bir ortam oluşturmak, kamu-üniversite-sanayi-toplum işbirliği içeren sözleşmeli projelerde çeşitli çıkar çatışmalarının önüne geçmek, ulusal kanun ve yönetmeliklerle uyum sağlamak hedeflenmektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Yönerge, fikri ve sınai mülkiyet haklarının üniversitemizdeki yönetim ve organizasyonu, hak sahipliği, buluş bildirim süreci, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması süreci, bilgi ve teknolojilerin ticarileştirme süreci, lisanslama yolu ile ticarileştirme, teknoparklarda spin-off şirket kurulumu yoluyla ticarileştirme, teknoloji transferi sürecindeki etik politikalar ve istisnai durumlar ve İskenderun Teknik Üniversitesi markalarının kullanımı konularına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu yönerge, (a) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve (b)2017-30195 Sayılı Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara dair Yönetmeliğe bağlı kalarak yazılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen,

- Çalışan:** Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini,
- Devir:** Devralan kişinin ürün veya esere yönelik bütün hakları kullanabilmesi, sözleşme ile aksi özellikle belirtilmemişse söz konusu hakları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilmesi ve ürün/eser üzerinde haklar tanıyabilmesini içeren transfer yöntemini,
- Fikri ve sınai mülkiyet hak unsurları:** Keşifler, buluşlar (patent, faydalı model, tasarım), marka, entegre devre topografyaları, bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklar, ticari sırlar, ticaret-hizmet markaları ve ortak markalar, eğitim materyalleri, yazılımlar, güzel sanat eserleri, musiki eserler, ilim ve edebiyat eserleri, sinema eserlerini,
- Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu:** İskenderun Teknik Üniversitesi rektörü tarafından başkanlık edilen ve başkan dahil 6 üyeden oluşan komisyonu,
- Hibe destekli projeler:** Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Ar-Ge ve yenilik projelerini,
- Hizmet buluşu:** Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işyerinin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları
- Kontratlı projeler:** Ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşları tarafından fonlanarak desteklenen kontratlı araştırmaları çalışmalarını,

- h) Lisans: Üniversitenin sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarının, bir kısmı veya tamamının bir veya birkaç işletmeyle yapılacak anlaşmalar kapsamında daha fazla geliştirilmesi, kullanılması veya satılması için gerekli izni,
- i) Misafir araştırmacı: İskenderun Teknik Üniversitesi'nde değişim programlarıyla gelen veya bir araştırmaya ücretli veya gönüllü destek veren kişileri,
- j) Önemli katkı: Bir çalışmanın gerçekleşmesinde çalışmanın akışını ve boyutunu, sonuçların performansını etkileyen fikirsel ve yaratıcılık gerektiren katkıları,
- k) Serbest buluş: Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşların dışında kalan buluşları,
- l) Spin-off şirket: Bir kamu kurumu ya da üniversitenin entelektüel birikimiyle kurulan küçük, yeni yüksek teknoloji şirketi,
- m) İSTE TTO: İskenderun Teknik Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisi olan İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ni
- n) Teknoloji Transfer Ofisi: Yükseköğretim kurumlarının, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere sorumlu birim veya şirketlerini,

ifade eder.

Kapsamdaki şahıslar

MADDE 5- (1) İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim elemanları, araştırma personeli, öğrenciler, stajyerler, kurum çalışanları ve misafir araştırmacılar

İKİNCİ BÖLÜM

Fikri ve sınai mülkiyet hakların yönetimi ve organizasyonu

Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu, İskenderun Teknik Üniversitesi rektörü tarafından, İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden görevlendirilen 1'i başkan, toplam 6 üyeden oluşmak üzere 2 yıllığına atanır. Görev süresi dolan komisyon üyelerinin görev süresi rektör tarafından uzatılabilir.

(2) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu İskenderun Teknik Üniversitesi senatosunca kabul edilmiş ve öğretim elemanlarına duyurulmuş, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi" doğrultusunda, üniversiteye ait olan veya olabilecek fikri ve sınai mülkiyet hak unsurlarına ilişkin her türlü süreçleri değerlendirir, yürürlükteki mevzuata uygun olarak karar alır ve uygulamaları izler.

(3) Komisyon, en geç 2 ayda 1 kez olmak üzere buluş yoğunluğuna ve üniversite yükümlülüklerine göre komisyon başkanının çağrısıyla toplanır.

(4) Komisyon üyeleri tüm gündem maddeleri üzerinde uzlaşarak oy çokluğu esasına göre karar verir.

(5) Komisyon, buluşçuların hak sahipliğine ilişkin kararlarını toplantı tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde resmi yazı ile buluş sahiplerine tebliğ eder.

(6) Kararlara ilişkin üniversiteye bağlı birimler ve üçüncü kişilerle olan her türlü yazışma işlemleri fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyon başkanı tarafından elektronik belge yönetim sistemi üzerinden yürütülür.

İSTE-TTO ve sorumlulukları:

MADDE 7- (1) İSTE TTO'nun Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına yönelik olarak; etkinlik, eğitim, yayın, duyuruları yapar,

(2) Kamu-üniversite-sanayi-toplum ortaklı geliştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımını koordine eder.

(3) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı unsurlarının tescillenmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla tüm ilgili birim, kurum ve komisyonlarla koordineli olarak buluş bildirim sürecini yönetir, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma ve tescil strateji ve süreçlerini belirler, lisanslama yoluyla ticarileştirme ve gelir yönetimini yapar.

(4)Yenilikçi iş fikirlerinin, spin-off şirketler yoluyla ticarileştirilmesi amacıyla tüm ilgili birim ve kurumlarla işbirliği halinde çekirdek fonlama, girişimcilik ve büyümeye yönelik faaliyetlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hak sahipliği, gizlilik buluş bildirimi, başvuru ve koruma süreçleri

Hak sahipliği

İskenderun Teknik Üniversitesi çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşların hak sahipliği

MADDE 8- (1) İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilen kişilerin

(a)Üniversitede edinilen deneyim ve çalışmalarından faydalandığı durumlarda veya
(b)Çalışanlarının üniversite altyapı ve kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği durumlarda veya,

(c) İskenderun Teknik Üniversitesinin spesifik talimatıyla yapılan işlerin ve çalışmaların kendisi veya parçası olduğu durumlarda veya,

(d) İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından fonlanan proje ve programların parçası olduğu durumlarda,

(e) Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,

(f) İskenderun Teknik Üniversitesi veya İSTE TTO'nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe,

6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, fikri ve sınai mülkiyet hakları İskenderun Teknik Üniversitesi'ne aittir.

(2) Üniversite'nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin (20) ve (21) nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri veya stajyerleri tarafından gerçekleştirilen buluşlar

MADDE 9- (1) İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ve stajyerlerinin,

(a) Buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite çalışanının bulunduğu durumlarda veya

(b) İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve kaynaklarını kullandıkları durumlarda veya

(c) İmza altına alınmak suretiyle, İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yapılan çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettiği durumlarda,

(d) Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,

(e) İskenderun Teknik Üniversitesi veya İSTE TTO'nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe

6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp fikri ve sınai mülkiyet hakları İskenderun Teknik Üniversitesi'ne aittir.

(2) Üniversite'nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları'ndan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin (20) ve (21) nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

İskenderun Teknik Üniversitesine gelen misafir araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen buluşlar

- MADDE 10-** (1) İskenderun Teknik Üniversitesinde bulunan misafir araştırmacıların
- (a) Buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite çalışanının bulunduğu durumlarda veya
 - (b) İskenderun Teknik Üniversitesinde bulunan misafir araştırmacıların, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve kaynaklarını kullandıkları durumlarda veya
 - (c) İmza altına alınmak suretiyle İskenderun Teknik Üniversitesinde bulunan misafir araştırmacıların, yapılan çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettikleri durumlarda,
 - (d) Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,
 - (e) İskenderun Teknik Üniversitesi veya İSTE TTO'nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe

6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, fikri ve sınai mülkiyet hakları İskenderun Teknik Üniversitesi'ne aittir.

(2) Üniversite'nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları'ndan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin (20) ve (21) nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

Bağımsız buluşçular, sanayiciler ve girişimciler tarafından gerçekleştirilen buluşlar

- MADDE 11-** (1) Bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin
- (a) buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite çalışanının bulunduğu durumlarda veya
 - (b) Bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve kaynaklarının kullandıkları durumlarda veya,
 - (c) İmza altına alınmak suretiyle, bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin, yapılan çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettikleri durumlarda,
 - (d) Yukarıdaki maddelere ek olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda,
 - (e) İskenderun Teknik Üniversitesi veya İSTE TTO'nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe 6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp fikri ve sınai mülkiyet hakları İskenderun Teknik Üniversitesi'ne aittir.
- (2) Üniversite'nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları'ndan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu yönergenin (20) ve (21) nolu maddelerinde belirtilen esaslara göre yansıtılır.

Buluş bildirim süreci

Buluş bildirimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 12- (1) İşbu yönergenin 8, 9, 10 ve 11 nolu maddelerine göre İskenderun Teknik Üniversitesinin hak sahibi olduğu buluşların sahiplerinin, 6769 sayılı kanuna göre 1 ay içerisinde ve gecikmeksizin buluş bildirimini yapmaları zorunludur.

(2) Buluş bildirimini bireysel veya buluşçu sayısının birden fazla olduğu durumlarda buluşçulardan biri temsilci olarak seçilerek, tüm buluşçular adına <http://tto.iste.edu.tr/belgeler> adresinde yer alan buluş bildirim formu doldurulmak suretiyle yapılır.

(3) Buluş bildirimini sırasında,

(a) Buluşa dair teknik problem, problemin çözümü, kronolojik olarak buluşun nasıl gerçekleştirildiği, buluşu yapmaya katkısı olan tüm çalışanlar katkının türü, kapsamı ve yüzdelik katkı payları açık bir şekilde anlatılır.

(b) Buluşçuların serbest buluş talebi varsa bu talebin gerekçeleri açıklanır. Buluşçu veya buluşçulara araştırma ile ilgili kurum tarafından verilen yazılı ve sözlü talimatlar, buluşu yaparken yararlandıkları deneyim ve çalışmaları açık bir şekilde anlatılır.

(c) Buluş yapılırken herhangi bir kamu fonu veya desteğinden yararlanıldıysa bu desteğin kapsamı ve niteliği (çağrı adları, proje numaraları) belirtilerek açıklanır.

(d) Diğer açıklayıcı bilgi ve belgeler, varsa CD ile 3 boyutlu görünümü ek olarak sunulur.

(4) İSTE TTO, buluş bildirimini kayıt altına alır. Kayıt tarihini buluşçulardan temsilci olarak belirtilen kişiye yazılı olarak bildirir. Buluş bildirim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde buluş bildirim formunda verilen bilgilerin yeterliliğini değerlendirerek buluş sahiplerine eksiklikler ile ilgili varsa bildirimde bulunur.

(5) Buluş bildirim formunun yeterli doldurulmadığının tespit edildiği durumlarda, buluş sahiplerine gerekçeli cevap yazılarak 1 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması talep edilir.

(6) Eksikler, bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde buluşçular tarafından tamamlanarak İSTE TTO'ya teslim edilir. Aksi halde buluş bildirimi usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve buluşçular buluş bildirimini yeniden yapar.

Gizlilik

MADDE 13- (1)İskenderun Teknik Üniversitesinin hak sahibi olduğu buluşların sorumluları, patent başvurusu yapılana kadar veya komisyon serbest buluş olarak değerlendirmedeği sürece her türlü fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü veya elektronik ortamda açıklanan her türlü hukuki, ticari, mali, teknik bilgiler gizli tutmak ve ifşa etmemekle yükümlüdür.

(2) Buluşçu, gizli bilginin paylaşımına ihtiyaç duyulan durumlarda İSTE TTO ile birlikte hareket etmekle yükümlüdür, İSTE TTO bilgi paylaşımının durumlarda taraflarla arasında gizlilik sözleşmelerini imzalar.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince hizmet buluşunu serbest buluş niteliği kazandırmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.

Üniversitenin tam veya kısmi hak talepleri

MADDE 14- (1) Usulüne uygun yapıldığı tespit edilen buluş bildirimleri fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu'na sunulur.

(2) Komisyon buluşları; üniversite kaynaklarının kullanımı, patentlenebilirlik kriterleri, patent ön araştırmaları veya literatür taraması sonuçları, araştırma özgürlüğünü garanti etme, pazar fırsatları, topluma faydalılık, sosyal etki, teknoloji hazırlık seviyesi (fikir, kavram doğrulama, prototip, ticari ürün vb), buluşçunun katılımı ve öngörülen risklere hazırlık durumu boyutlarına göre değerlendirir.

(3) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonu, usulüne uygun yapılan her buluş bildirimini için serbest buluş/hizmet buluşu değerlendirmesini yapar, üniversite adına tam veya kısmi hak sahipliği kararını verir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyon kararlarına itiraz

MADDE 15- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun üniversitemiz adına karar verdiği tüm konulara itirazlar buluşçular tarafından komisyon kararının kendisine tebliğ edildiği tarihe müteakip 2 ay içerisinde yapılır.

(2) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun kararlarına yapılan itirazlar üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Komisyon kararının buluşçuya tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde itiraz etmeyen buluşçular, komisyon kararını kabul etmiş sayılır.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması süreci

Ulusal koruma

MADDE 16- (1) Fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun üniversite adına hak sahipliği talep ettiği buluşlar için, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka, entegre devrelerin topoğrafyaları, bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, telif hakları unsurlarının tescilleri için başvuruları yapılır.

(2)Ulusal tescil başvurusu, komisyonun üniversitenin hak sahipliği talep ettiği durumlarda komisyon kararından itibaren 4 ay içerisinde şu usule göre yapılır.

- (a) Tarifname ve istemler dokümanı buluş bildirim formları referans alınarak İskenderun Teknik Üniversitesi'nin patent vekilleri/anlaşmalı patent vekilliği firmaları tarafından hazırlanır.
- (b) Tarifname ve istemlerin hazırlanması için ek bilgi istendiği takdirde buluşçu bu bilgileri en geç 2 hafta içerisinde paylaşır
- (c) Tarifname ve istemler dosyasının son hali buluş temsilcisinin onayına sunulur.
- (d) Buluşçu, bilgilerin uygunluğu için onayını veya uygun olmadığı durumlarda revizyon talebini en geç 2 hafta içerisinde İSTE TTO'ya veya İSTE TTO'nun bilgisi dahilinde patent vekiline bildirmekle yükümlüdür.
- (e) İSTE TTO/vekil/vekillik firması, buluş sahibinin onayının ardından en geç 15 işgünü içerisinde tescil başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumuna sunar
- (f) 'Başvuru yapıldı' bildirimleri başvuru dokümanının kopyası ile birlikte buluşçulara iletilir.

Uluslararası koruma

MADDE 17- (1) Ulusal başvuru süreci yürütülen buluşların uluslararası başvuru seçenekleri fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonuna sunulur.

(2) Komisyon buluşları, araştırma ve inceleme raporlarına gelen cevaplar, ticari ve ekonomik potansiyel, yatırımcıların ilgileri boyutlarına göre değerlendirir.

(3) Buluşların uluslararası PCT /triadikpatent/ülke faz girişleri/ülkesel veya bölgesel tescil başvuruları için karar verir.

(4) Komisyonun faz geçişi kararını almadığı ülkeler için hak sahipliği başvuru sahiplerine devir edilmiş sayılır ve bu durumdaki ülkeler için başvuru masrafları buluşçular tarafından karşılanmak üzere buluşçular, ülkesel patent başvurusu yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi ve teknolojilerin ticarileştirme süreci

İSTE TTO ve ticarileştirme usulü

MADDE 18- (1) İSTE TTO, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi ve ticarileştirilmesinden sorumlu birimidir.

MADDE 19- (1) İSTE TTO, üniversiteye ait lisansı, lisans devri veya alt lisans anlaşmaları yoluyla ticarileştirme işlemlerini yapar.

Lisanslama yoluyla ticarileştirme

MADDE 20- (1) İSTE TTO üniversite portföyündeki tüm buluşlar için pazara dayalı değerlendirmesini yapar, pazarlama planını oluşturur ve aktif pazarlama sürecini yürütür. Ticarileştirme planları üzerinde potansiyel müşterilerle müzakereleri yürütür.

(2) İSTE TTO, İSTE'ye ait lisans yetkilerini devrederek veya alt lisans anlaşmaları yaparak buluşların ticarileştirilmesini gerçekleştirir. Lisans devir veya alt lisans anlaşmalarının kopyaları ve bu anlaşmalara ilişkin buluşçulara ödenecek tutarlar ve paylaşım bilgileri İskenderun Teknik Üniversitesi rektörlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(3) İSTE TTO, Lisans devir veya alt lisans anlaşmasına süreçleri kapsamında yaptığı sözleşmelere ilişkin gelirlerin tahsilatına yönelik her türlü muhasebesel, hukuksal süreci

yürütür.

(4) İSTE TTO her mali yılın sonunda ticarileşen buluşlardan elde ettiği lisans gelirlerini hesaplar.

(5) Her bir buluşa ilişkin lisans gelirlerinden hukuki ve dolaylı maliyetler düşüldükten sonra, aşağıda belirtilen tablo oranlarında paylaşılır.

Tablo 1: Gelir Paylaşım Oranları

Kümülatif Gelir Miktarı (TL)	Araştırmacı (lar) nın Net Gelir'den Aldığı Pay (%)	Üniversite'nin Net Gelir'den Aldığı Pay (%)
0 - 50.000	100	0
50.001 – 250000	80	20
250.001-500.000	70	30
500.001 - 1.000.000	60	40
1.000.001 ve üzeri	50	50

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Teknoloji transferi sürecinde etik politikalar ve istisnai uygulamalar

Buluş bildirimi yapılmaksızın/bilgi verilmeksizin yapılan patent başvuruları

MADDE 21- (1) İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak buluş bildirim yapılmaksızın tescil başvurusu yapan buluşçu, başvuru yapıldığına ilişkin bildirim patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte tescil başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde İSTE TTO'ya yapar.

(2)Buluşu yapan, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üniversite aleyhine doğan zararlardan sorumludur. Üniversitede gerçekleştirilen buluşa ilişkin, bildirimde bulunulmaksızın patent başvurusu yapılması veya başvuru yapıldığına ilişkin bildirim yapılmaması veya bu kapsamdaki başvurularda patent alınması halinde üniversite yönetimi ve/veya İSTE TTO'nun patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı dava açma hakkı saklıdır.

Buluş bildiriminin yapılmaması veya geç yapılması

MADDE 22- (1) Buluş bildirimi yapılmadığı veya geç yapıldığı tespit edildiği durumlarda üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak bildirim yapılmadığı durumlarda, buluşu yapan, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üniversite aleyhine doğan zararlardan sorumludur ve üniversite yönetimi ve/veya İSTE TTO'nun buluş sahibine karşı dava açma hakkı saklıdır.

Kamu destekli projelere ilişkin buluşlar

MADDE 23- (1) Kamu destekli projelere ilişkin buluşçular buluş bildirimini üniversiteye ve destek sağlayıcı kuruma ayrı ayrı yaparlar.

(2)Hak sahipliği paylaşımı, ilgili üniversite ve destek kuruluşu arasında yapılmış olan proje sözleşmesinin esaslarına göre belirlenir.

Kontratlı Ar-Ge ve Ticarileştirme projeleri

MADDE 24- (1) Kamu veya sanayi veya toplum ortaklı Ar-Ge ve ticarileştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri gibi kontratlı projeleri kapsamında yapılan buluşlar buluş sahipleri, buluş bildirimini üniversiteye ve proje kapsamında çalışılan kuruluş(lar)a ayrı ayrı yaparlar.

(2) Hak sahipliği paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumu veya İSTE TTO ile kuruluşlar arasında yapılmış olan proje sözleşmelerinde yer alan esaslara göre belirlenir.

Kapsamdaki şahısların teknoparklarda yaptığı buluşlar

MADDE 25- (1) Teknoparklarda kurulmuş firmaların sahibi veya ortağı durumunda olan İskenderun Teknik Üniversitesi çalışanları tarafından yapılan buluşlar çalışan kurucusu veya ortağı olduğu şirket faaliyetleri kapsamında dahi olsa, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince hizmet buluşunu serbest buluş niteliği kazandırmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür, aksi takdirde üniversite ve İSTE TTO'nun tazminat hakkı saklıdır.

Birden fazla üniversiteden buluşçunun ver aldığı buluşlar

MADDE 26- (1) Farklı üniversitelerden buluşçuların olduğu durumlarda buluşu yapanlar buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar. Hak sahipliği paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumlarının teknoloji transfer ofisleri arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Diğer kurum/kuruluşların imkanları kullanılan buluşlar

MADDE 27- (1) İskenderun Teknik Üniversitesi dışında kurum/kuruluşların imkanlarının tam veya kısmi kullanımı ile gerçekleştirilen buluşlar: buluşu yapan kişilerin, buluşu İskenderun Teknik Üniversitesi dışında farklı kurumların imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmiş olmaları halinde, buluşu yapan kişiler buluş bildirimini İskenderun Teknik Üniversitesine ve imkânlarından yararlanan yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar.

(2) Hak sahipliği paylaşımı, ilgili kurumların teknoloji transfer ofisleri arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Patent başvurusu için vekillik/danışmanlık/harç vb masrafları kendisi veya şirketi üzerinden karşılamak isteyen buluşçular:

MADDE 28- (1) Buluş sahipleri, tescil başvuru masraflarını kendisi veya ilişkide bulunduğu şirket üzerinden karşılanmasını buluş bildirimini yaparken talep ettiği ve fikri ve sınai mülkiyet hakları komisyonunun bu talebi uygun görmesi durumunda 20 nolu maddeye istisna olarak bir buluşa ilişkin lisans gelirlerinden hukuki ve diğer harcamalarının maliyetleri düşüldükten sonra, kalan net gelirin %80'lik kısmı brüt olarak buluş sahiplerine hak paylaşımı oranında aktarılır.

Ödüller, teşvikler, teşvik ikramiyeleri ve hibeler

MADDE 29- (1) Üniversite'nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ödüller, kurum ve kuruluşlar tarafından verilen teşvikler, teşvik ikramiyeleri buluşçulara aittir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Markaları

MADDE 30- (1) İskenderun Teknik Üniversitesine ait olan; markalarının ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmalar İSTE TTO tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 31- (1) İşbu yönerge İskenderun Teknik Üniversitesi senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve rektör tarafından uygulanır.

Yürütme

MADDE 32- (1) İşbu yönerge hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Referanslar

6769 Nolu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu:

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm>

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara dair Yönetmelik:

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm>

Buluş bildirim formu:

<http://tto.iste.edu.tr/belgeler>

Gizlilik Sözleşmesi:

<http://tto.iste.edu.tr/belgeler>